

주 의 요 구

【25】

제 목 업무용차량의 의무보험 가입 불철저

소관부서 ○○지역본부

구 분 예산 및 차량관리 등

내 용

공단은 효율적 업무 수행을 위하여 업무용차량(이하 전용차량 포함)을 운용하고 있다.

차량을 소유한 사람·기관은 「자동차손해배상 보장법」 제5조(보험 등의 가입 의무), 제48조(과태료)에 의거 각 차량에 대해 그 소유기간 동안 반드시 의무보험(舊 책임보험)을 가입하여야 하고, 이를 위반하는 경우에는 자동차 등록관서(지방자치단체)로부터 같은 법 시행령 제36조(과태료의 부과기준)에 따라 미가입 기간을 기준으로 과태료 처분(최소 1만원부터 최대 60만원까지)을 받게 된다.

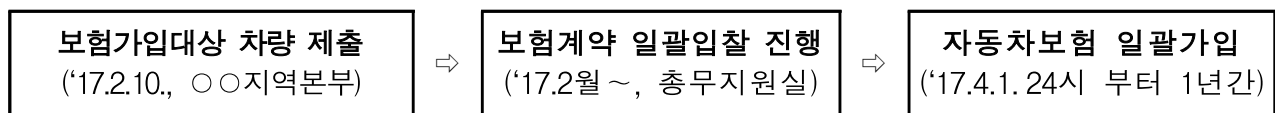
[표-1] 차량 의무보험 미가입에 따른 과태료 부과기준

미가입 기간	과태료 부과기준	부과 관청
10일 이내인 경우	· 정액 1만원	지방자치단체
10일 경과하는 경우	· 1만원 + 10일 경과 1일마다 4천원을 더한 금액 ※ 총액은 자동차 1대당 60만원을 넘지 못함	

그러므로, 공단은 폐차, 매각 등으로 업무용차량의 의무보험 가입책임이 소멸되지 않는 한 관계법령에서 정하고 있는 기일(자동차 등록원부 상의 말소일)까지의 의무보험 가입·유지에 각별히 유의하여 관계법령을 위반하는 일이 없도록 선관주의 의무를 다하여야 할 것이다.

그러나, ○○지역본부는 소관 업무용차량에 대한 2017년도 보험가입(의무보험+종합보험, '17.4.1. 24:00부터 적용)을 추진함에 있어, 매각 예정인 ○○○(○○거○○○) 차량을 의무보험 만료일('17.4.1.)까지는 매각이 완료 될 것으로 선불리 판단하여 보험가입 대상에서 임의로 제외하였고,

[표-2] ○○지역본부 소관차량의 보험가입(2017년도) 처리 내역



그 결과, ○○○(○○거○○○) 차량은 기존 의무보험이 만료된 '17.4.2.부터 소유권 말소일(매각 완료일) 전날인 '17.4.13.까지 총 12일간 무보험 상태에 있었으며, 이로 인해 자동차손해배상 보장법 제5조(보험 등의 가입의무)를 위반한 데 따른 과태료 처분(금○○,○○○원)을 받게 되었다.

[표-3] 업무용차량(○○○, ○○○거○○○) 과태료 부과 내역

대상차량	보험만료	차량매각일	가입누락 일수	의무보험료 ¹⁾ (A)	과태료 (B)	차액 (B-A)
○○○(○○거○○○)	'17.4.1. 24:00	'17.4.14.	12일	○,○○○원	○○,○○○원	○○,○○○원

1) 의무보험료(○,○○○원) = 연간 업무용차량 1대 보험료(○○,○○○원) ÷ 365일 × 보험가입 누락일(12일)

뿐만 아니라, 의무보험 가입누락에 따라 부과된 과태료(금○○,○○○원)는 정상적인 보험가입 시 부담해야 할 금액(보험료, 금○○,○○○원)보다 금○○,○○○원 많은 금액인 바, ○○지역본부는 관련 업무소홀로 인해 해당 금액만큼의 예산이 초과지출 되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지역본부장)은 업무용차량의 의무보험 가입 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 엄중 주의조치 하시기 바랍니다(주의).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지역본부	전산직 ○급	○○○	업무용차량 의무보험 가입 소홀	주의
○○지역본부 (○○○○○실)	사무직 ○급	○○○	관리·감독 소홀	주의
○○지역본부	일반직 ○급	○○○	관리·감독 소홀	주의